



Resolución Directoral N° 001536 2025

Tocache, 28 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025090454, que contiene el Memorando N° 446-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 15 de abril de 2025, el Expediente judicial N° 00522-2017-2018-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de **MARIEL SHUPINGAHUA AMANCIO** con DNI N° 00963526, demás documentos adjuntos en un total de Cuarenta y Ocho (48) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2° de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4° Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





Resolución Directoral N°001536 2025

accionante; en consecuencia, ORDENA que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30% sobre la base de la remuneración íntegra o total del accionante. Asimismo, el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM. desde la fecha en que la ley fe reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del año 2012 (si fuera el caso, que haya laborado como profesora de aula, teniéndose en cuenta en ejecución de sentencia el Escalafonario N° 000306-2019-GRSM-DRE/DO-OO-UE303), debiendo descontar los montos pagados que ha percibido; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjuí, generándose la Resolución N° 29 de fecha 25 de junio de 2024, que resuelve CONFIRMAR la sentencia apelada de primera instancia. ORDENA que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa disponiendo el REINTEGRO de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, en los siguientes periodos: Primero: Desde el 10 de mayo de 1996 al 31 de diciembre de 1996, del 17 de marzo de 1997 al 31 de diciembre de 1997, del 23 de marzo de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998, del 12 de marzo de 1999 al 31 de diciembre de 1999, del 08 de marzo del 2000 al 3,1 de diciembre del 2000, del 23 de abril del 2001 al 31 de diciembre del 2001, como docente contratada; Segundo: Desde el 15 de abril de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, como docente nombrada. en aplicación de la Ley N°24029, modificada por la ley N°25212: con deducción de los importes que hayan sido abonados por dichos conceptos sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales. Sin costas ni costos; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 30 de fecha 21 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado Civil- Sede Tocache;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - RECONOCER LA LIQUIDACION DE BONIFICACION ESPECIAL POR PREPARACION DE CLASES Y EVALUACION EQUIVALENTE AL 30% DE LA REMUNERACION TOTAL; en cumplimiento de la Resolución N° 25 de fecha 5 de abril de 2024, Resolución N° 29 de fecha 25 de junio 2024, en atención al Expediente Judicial **00522-2017-0-2209-JM-CI-01** emitida ante el Juzgado Mixto — Sede Tocache, a favor de doña **MARIEL SHUPINGAHUA AMANCIO**, con DNI. N° **00963526**, correspondiente al monto de liquidación de



Resolución Directoral N° 001536 2025

Cincuenta y Tres Mil Ochocientos Veintitrés con 47/100 Soles (S/ 53,823.47), que corresponde al 30% de la remuneración total integra, desde el 06 de marzo al 31 de diciembre del 2000 como contratado, y del 9 de mayo del 2001 hasta el 25 de noviembre del 2012 como nombrado, periodos laborados que han sido bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, Primero: Desde el 10 de mayo de 1996 al 31 de diciembre de 1996. del 17 de marzo de 1997 al 31 de diciembre de 1997, del 23 de marzo de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998. del 12 de marzo de 1999 al 31 de diciembre de 1999, del 08 de marzo del 2000 al 31 de diciembre del 2000. del 23 de abril del 2001 al 31 de diciembre del 2001, como docente contratada; ii) Segundo: Desde el 15 de abril de 2002 hasta el 25 de noviembre de 2012, liquidación de los Monto calculado en el Informe N° 0039-2025- GRSM/DRE-UGEL.T/ADM-GRHH/DS de fecha 9 de abril del 2025se detalla:

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO
MARIEL SHUPINGAH UA AMANCIO	00963526	N° 00522-2017-0-2209-JM-CI-01	S/ 53 ,823.47

ARTÍCULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución Jefatura N° 02843-2019 GRSM-DRE/DO-OO-UE.303 de fecha 24 de octubre de 2019, según mandato Judicial con Resolución Judicial N° 30 de fecha 21 de agosto del 2024.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE a través de la oficina de atención al usuario y comunicaciones, la presente resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín, Dirección Regional de Educación de San Martín.

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLICAR, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



Dra. Isela Sierralta Pinedo
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache